

0006655-18.2012.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 332/2012 -

Central de Flagrante - 1ª Seccional, 163/2012 - Central de Flagrante - 1ª Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIANA FARIAS DANTAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0006655-18.2012.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006655-18.2012.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 332/2012 -

Central de Flagrante - 1ª Seccional, 163/2012 - Central de Flagrante - 1ª Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIANA FARIAS DANTAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

VISTOS.

MARIANA FARIA DANTAS e ORLANDO FERREIRA DE JESUS foram denunciados como incurso

nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, conforme inicial. Notificados, responderam à acusação.

A fls. 92 foi recebida a denúncia, citando-se os réus e prosseguindo-se em instrução.

Ao final, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando-se os denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06.

Foi interposto recurso de apelação da sentença, o qual foi julgado aos 22 de junho de 2016, e ao qual foi dado parcial provimento, desclassificando-se a imputação para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei 11.343/06, determinando-se, nesta primeira instância, a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação quanto à possibilidade de concessão de benefício legal aos imputados (fls. 227/233).

O v. Acórdão transitou em julgado, fls. 235.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

A hipótese é de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, a considerar que desde a prolação da sentença condenatória recorrível (fls. 144/153), último marco interruptivo da contagem do prazo verificado nestes autos (artigo 117, IV, do Código Penal), já decorridos mais de nove anos.

E, decorrido tal prazo, tem-se que de há muito atingido o lapso previsto no artigo 109, VI, do Código Penal para ocorrência da prescrição, cabendo salientar que a pena prevista para o crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06, é, no máximo, inferior a um ano, conforme reza o artigo 28, §§3º e 4º da Lei 11.343/06.

Posto isso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus MARIANA FARIA DANTAS e ORLANDO FERREIRA DE JESUS, qualificados nos autos, com relação às condutas que lhe foram imputadas nestes autos, fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira parte, c. c. o artigo 109, VI do Código Penal.

Transitada esta em julgado, proceda-se às anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

São Paulo, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA